

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4255/2541

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นาย ชีวิน ลิขิตวนิชกุล

โจทก์ร่วม

นางสาว วณิดา สุวรรณธิมมพร

จำเลย

ป.อ. มาตรา 22

ป.วิ.อ. มาตรา 195

คดีอาญาที่จำเลยให้การปฏิเสธ และในสำนวนปรากฏว่ามีได้มีการสอบถามจำเลยในเรื่องที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อจากโทษของจำเลยในคดีอาญาตามที่โจทก์ขอมาในคำขอท้ายฟ้องเมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยในคดีจะเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อหรือไม่ ศาลจึงไม่อาจนับโทษต่อให้ได้

คดีทั้งสามสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกัน

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 และขอให้นับโทษจำเลยทั้งสามสำนวนติดต่อกัน และต่อจากโทษของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 6244/2539 คดีอาญาหมายเลขดำที่ 10794/2539 และ 10798/2539 ของศาลชั้นต้น

จำเลยให้การปฏิเสธทั้งสามสำนวน

ระหว่างพิจารณา นายชีวิน ผู้เสียหายทั้งสามสำนวนยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4(1)(2)อันเป็นการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้เรียงกระทงลงโทษจำคุกจำเลยกระทงละ 1 ปี รวม 3 กระทง เป็นลงโทษจำคุก 3 ปีนับโทษจำเลยต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 3688/2540 และคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 5860/5861/2540 ของศาลชั้นต้น

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า สำหรับคำขอให้นับโทษต่อจากคดีอาญาหมายเลขดำที่ 6244/2539, 10794/2539 และ 10798/2539ของศาลชั้นต้นให้ยก นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีทั้งสามสำนวนนี้ จำเลยให้การปฏิเสธในสำนวนปรากฏว่ามีได้มีการสอบถามจำเลยในเรื่องที่โจทก์ขอให้นับโทษในคดีทั้งสามสำนวนนี้ต่อจากโทษของจำเลยคดีอาญาหมายเลขดำที่ 10794/2539 และ 10798/2539 ของศาลชั้นต้น ตามที่โจทก์ขอมาในคำขอท้ายฟ้องแต่อย่างใด และในระหว่างพิจารณา โจทก์ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้อง ขอให้นับโทษจำเลยในคดีทั้งสามสำนวนนี้ต่อจากโทษของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 6244/2539 ของศาลชั้นต้นก็มิได้มีการสอบสวนถามจำเลยในเรื่องที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อดังกล่าวเช่นกัน ที่โจทก์ร่วมฎีกาว่าจำเลยได้ยอมรับต่อศาลว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อแล้วแต่ไม่มีการบันทึกไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณาหรือในบันทึกคำเบิกความของ

พยาน เนื่องจากปรากฏอยู่ในคำฟ้องของโจทก์แล้วนั้นเห็นว่า การสอบถามและการ ยอมรับของจำเลยในเรื่องที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะมีผลทำให้ ศาลนับโทษจำเลยต่อจากโทษคดีอื่นได้หรือไม่ หากศาลชั้นต้นได้สอบถามและจำเลย แกล้งยอมรับจริง ศาลชั้นต้นก็ต้องบันทึกไว้ในรายละเอียดการที่ศาลชั้น ต้นมิได้บันทึกไว้ย่อมแสดงว่ามีได้มีการสอบถามและจำเลยมิได้ยอมรับในเรื่องที่ โจทก์ขอให้นับโทษต่อ แม้ว่าก่อนที่ศาลชั้นต้นจะพิพากษาคดีทั้งสามสำนวนนี้ โจทก์ ร่วมได้ยื่นคำร้องลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2540 ว่า คดีอาญาหมายเลขดำ ที่6244/2539, 10794/2539 และ 10798/2539 ของศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาแล้ว เป็นคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 3688/2540, 4860/2540 และ 4861/2540 ขอให้ศาล ชั้นต้นนับโทษติดต่อกัน ศาลชั้นต้นก็มิได้สอบถามจำเลยในเรื่องนี้อีก กรณีจึงยังไม่ ปรากฏว่าจำเลยในคดีทั้งสามสำนวนนี้ จะเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ ขอให้นับโทษต่อหรือไม่ จึงไม่อาจนับโทษต่อให้ได้

พิพากษายืน

(ชลอ บุญยเนตร-ไพฑูรย์ แสงจันทร์เทศ-บุญอินทร์ ส่งเสริมสกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ